

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2017/2537

นาย วดีด ขำหลี
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 243

โจทก์ฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์หนึ่งดังกล่าวเป็น
หนึ่งรวมที่มีอาจแบ่งแยกได้ แม้การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับ
จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 จะชอบด้วยกฎหมาย แต่การที่ศาลจะพิพากษาให้จำเลยคนหนึ่ง
คนใดรับผิดชอบจ่ายเงินให้แก่โจทก์เพียงใด จำเป็นที่ศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานที่
โจทก์และจำเลยทุกคนนำเสนอให้ปรากฏในสำนวนร่วมกัน เมื่อศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยที่
5 ขาดนัดยื่นคำให้การโดยมิใช่ความผิดของจำเลยที่ 5 พยานหลักฐานที่จำเลยที่ 5 จะ
นำเสนอก็ยังไม่ปรากฏในสำนวน ไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะพิจารณาพิพากษาอุทธรณ์ของ
จำเลยที่ 1 และที่ 4 ไปโดยไม่รอฟังพยานหลักฐานของจำเลยที่ 5 ก่อน ศาลชั้นต้น
ดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับจำเลยคนเดียวเมื่อศาลอุทธรณ์
พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้ว
พิพากษาใหม่ตามรูปคดีก็ชอบที่จะให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่เฉพาะ
เกี่ยวกับจำเลยดังกล่าวเพียงคนเดียว

โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 กระทำการก่อสร้าง ประตुरบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองแสนแสบตอนคลองตันต่อไป อันเป็นการ ละเมิดจนกว่าศาลจะพิพากษาหรือจนกว่าคดีถึงที่สุด ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ร่วมกัน และแทนกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 1,209,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อปีใช้ค่าเสียหายจากการที่โจทก์ต้องเสียค่าเช่าบ้านเดือนละ 1,500 บาทกับใช้ ค่าเสียหายอีกเดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้อง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มิได้ กระทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 5 อุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำให้การ

ศาลชั้นต้นคงดำเนินกระบวนการพิจารณาไปจนเสร็จสำนวนแล้วพิพากษาให้จำเลย ที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันใช้เงินให้แก่โจทก์จำนวน 1,059,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ เท่ากับค่าเช่า อีกเดือนละ 1,500 บาท นับแต่เดือนกรกฎาคม 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้ง สามจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 คำขออื่นให้ ยก

จำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาเกี่ยวกับอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 5 ให้ยกคำสั่งศาล ชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนเกี่ยวกับวันปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในส่วนของ จำเลยที่ 5 แล้ววินิจฉัยสั่งตามที่เห็นสมควร

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว พังว่าจำเลยที่ 5 ยื่นคำให้การภายในกำหนดจึงสั่งรับคำให้การของจำเลยที่ 5 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าการที่ศาลชั้นต้นสั่งรับคำให้การของจำเลยที่ 5 ไม่ทำให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 และที่ 4 เสียไปเมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาคดีเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 และที่ 4 ไปได้ แล้วสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีเฉพาะจำเลยที่ 5 ใหม่ได้ นั้น เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของศาลชั้นต้นตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในภายหลังว่าจำเลยที่ 5 ไม่ได้ขาดนัดยื่นคำให้การ เพราะจำเลยที่ 5 ได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดและศาลชั้นต้นได้สั่งรับคำให้การของจำเลยที่ 5 แล้ว คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งให้จำเลยที่ 5 ขาดนัดยื่นคำให้การจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ดังนั้น การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับจำเลยที่ 5 ตั้งแต่สั่งให้จำเลยที่ 5 ขาดนัดยื่นคำให้การจนถึงชั้นพิพากษาคดีให้จำเลยที่ 5 ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 4 ขาดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ย่อมเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบชอบที่ศาลอุทธรณ์จะสั่งให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาเฉพาะจำเลยที่ 5 แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีได้ และเนื่องจากคดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในมูลหนี้ละเมิดให้แก่โจทก์ หนี้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้ร่วมที่มีอาจจะแบ่งแยกได้แม้การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จะชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่การที่ศาลจะพิพากษาให้จำเลยคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบใช้เงินมูลหนี้ร่วมที่มีอาจจะแบ่งแยกได้ให้แก่โจทก์เพียงใด จำเป็นที่ศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยทุกคนนำสืบให้ปรากฏในสำนวน

ร่วมกันเมื่อศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยที่ 5 ขาดนัดยื่นคำให้การโดยมิใช่ความผิดของจำเลยที่ 5 พยานหลักฐานที่จำเลยที่ 5 จะนำสืบก็ยังไม่ปรากฏในสำนวน ไม่ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะพิจารณาพิพากษาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 4 ไปโดยไม่รอฟังพยานหลักฐานของจำเลยที่ 5 ก่อน ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น แต่เนื่องจากศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ไม่แจ้งชัดว่าจะให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่แก่คู่ความทั้งสองฝ่ายหรือแก่เฉพาะจำเลยที่ 5 ที่ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดระเบียบเพียงรายเดียวศาลฎีกาจึงเห็นสมควรสั่งให้ชัดเจนว่า ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่เฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 5 ที่ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดระเบียบเพียงรายเดียวนั้น โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ สำหรับคู่ความรายอื่นที่ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบแล้ว"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่เฉพาะจำเลยที่ 5 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>